

1511379-95.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DERIC SANTANA LEOPOLDINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 14h43, na Rua Silvío Candelo, n. 262, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1511379-95.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511379-95.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DERIC SANTANA LEOPOLDINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 14h43, na Rua Silvío Candelo, n. 262, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, DERIC SANTANA LEOPOLDINO, qualificada a fls. 08, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, trazia consigo treze porções de crack, pesando 18,32g, bem como guardava vinte eppendorfs de cocaína, pesando 47,17g e seis porções de crack, pesando 17,31g, tudo conforme laudo pericial de fls. 11/13, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, guardas civis em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos avistaram o denunciado conduzindo uma bicicleta, o qual, ao notar a presença da guarnição, demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual decidiram por sua abordagem. Em revista pessoal, os guardas civis encontraram no bolso direito de sua bermuda treze porções de crack e a quantia de R\$ 200,65 (duzentos reais e sessenta e cinco centavos). Após solicitarem o apoio da equipe do canil, com o auxílio do cão "Duke", os guardas civis lograram encontrar, numa caixa de força, próxima ao local da abordagem, mais vinte eppendorfs de cocaína e seis porções de crack."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi

recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu DERIC SANTANA LEOPOLDINO disse que estava apenas com 13 porções de drogas, para uso próprio. O dinheiro era decorrente do seu trabalho. As testemunhas Vitor Amorim Botinham e MARCIO FABIANO GOMES DA SILVA narraram que o local é ponto de venda de drogas ilícitas. Avistaram o réu, que estava na posse de 13 porções e dinheiro. O restante do entorpecente foi encontrado pelo cão de faro, perto do acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado 13 porções de "crack". Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, os guardas civis não viram o acusado em contato com o entorpecente localizado pelo cão de faro, assim como não o viram exercer a atividade de venda de entorpecentes ilícitos.

Diante dos fatos, não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia - aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO DERIC SANTANA LEOPOLDINO da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 28 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA